ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ޙަސަން އަޒީޒް

ހައިކޯޓު   މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597   އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ   29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުވާނެކަމާއި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބުމަކީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަކަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިންގޭނެ ސަބަބެއް ނުވާނެކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިސްތިޙްޤާޤުކުރުމުގެ ވާރުތުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަރަފުވާ އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަރަފުވާ ޙަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒްލާ އަޒީޒް އާއި ޝުކުރިއާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކުރިއާ އަޒީޒް އަދި ނަޒްލާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިވާ އޮންނަބައި އިމާރާތާއި ގޯއްޗާއި އެކު ތަރިކައެއްގެ ގޮތުގައި، އެ ދަރިންނާއި އެއްބަފާ އަޚާ މާމަ ގ.ޝަރަފުވާ ޙަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އުޅޭ، އެ ދަރިންގެ ފަރާތުން ގ.ޝަރަފުވާ ޙަސަން އަޒީޒްއާ ދެކޮޅަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޙުކުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ ދަރިންގެ ބަފައިން ޝަރީޢަތަށް އެންގެއިރު، އެ ކުދިންނަށް ބެލެވޭ ވަރަށް ތަރިކައަށް ނުރައްކާ ކުދިންނަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަށް ހިބައިގެ އިތުރުން ވަކި ބަޔަކާ ގުޅުން ހުރި ކުދިންނަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހައްޤު ނެތްކަމަށާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަކުރު ދިރާސާކޮށްފައި، ޙުކުމްކުރާއިރު ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ފޯމު ބާޠިލުކުރެއްވިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކީ ގ.ޝަވަޤް / މާލެ ބަސަސަން އަޒީޒާއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރު، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަވަޤް ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ބަޔަކަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފްޞީލުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމުން ނިންމަވާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މަސައްކަތުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބާބު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމަށް ފުރިހަމަކަމާ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮންނަ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން މަރުޙަލާގައި މިބިމުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަޔާތަކާއި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނެގުމުގެ ކުރިން ނިންމަވާ ނިންމެވުމުގައި، އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ބޭނުން ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަމީރުގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޒީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސުރުޚީ އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރެވޭނީ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވާތީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެއްކި ވާހަކައަކީ ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ހުރި ވާހަކައެއް ނޫންކަމާ؛

2. ފުރަތަމަ ނުކުތާގެ ބައި ކުދިންނަށް ނުލިބޭނެ ކަމަކީ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ދިރިއުޅެމުންދާ ގޮތުގެ ކަމަކީ، ހިބައިގެ އަސްލު، ފިރިހެނުން، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި ނުވަތަ މަތިވެރި ދަރިވަރުންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނާއި ދަރިކޮޅުގެ ހުރިހާ އެ ފަރާތުން އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ނުބަލާނެކަމާ؛

3. އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކުޑަކުދިންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ދޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަރިންނަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެ ކުޑަކުދިން ގެންދެވޭ މީހުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ޒިންމާއެއް ނިންމާފައިވާކަމުން، އެ ކުޑަކުދިންނަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ހިބައިގެ ރައްކާތެރިކަން ކަނޑައެޅިފައިވާކަމާ؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބައިވެރިވާކަން އެހެން ޒަމާނުން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބަލައިފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފުދޭ ކޯޓުގައި ބެލިކަން ނުހިނގާކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެންބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ތަޙްވީލުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކުމާއި، ކުއްޔަށްދިނުން، ބަންދަކުރުން، ގެންގުޅުން، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތައް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގެން އަމިއްލަކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަފަދައިން އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ބަޔާނާ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކުރާނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމުގެ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ލިބޭނީ ފަރާތްތަކަކީ، ދެ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ދުނިޔޭގައި ނެތްނަމަ، ދެ ފަރާތުގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަފައިފުޅުން ނުވަތަ މައިފުޅުން ތިމާގެއެކު ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޫކުރެވިދާނެކަމަށް (ށ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. މިފަދަކަމުގެ ގުޅުން ހުރި ފަރާތަކަށް ހިބަ ލިބުމުގައި، ހިބަކުރާ ފަރާތުގެ އަނބިއެއް، ފިރިއެއް، ދަރިއެއް، މަންމައެއް، ބައްޕައެއް އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދުނިޔޭގައި ނެތުން، ނުވަތަ ހުރިނަމަ އެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރުން ނޫނީ ފުރިހަމަވާކަށްނުވެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ އެހެން ތަނެއް ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ))، އޭނާގެ ނަމުގައި އެހެން ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނުވުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ތަނެއް ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވުމަކީ (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ސައްޙަވުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުތުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ލިބިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މައްޗަށް އިޢުތިރާޟު ކުރެވޭނެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ދަރިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރި ކުދި ދަރިންނަމަ، އެފަދަ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަކީ އިޢުތިރާޟުކުރެވޭ ދަރިންކަމަށް ބަލަންޖެހޭނެކަމަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އަސްލަށް އަމުރުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިންނަށް ލިބިދޭނެކަމުގައި އެކަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު ޤާނޫނުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމަށް އެ ދަރިން އިޢުތިރާޟުކުރި ކަމުގައި ބަލައިގެން، ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގާން ނޫޅޭ ސަބަބަކަށް ވެގެން ނުދެވެ.

9. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އެކުއެކީގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަކީ އިޢުތިރާޟު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫނުގައި ބުނާ އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤުތަކަށް ކަހަވަރު ނުވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ގެއްލުމެއް ހިބަކަމުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ދިނުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީއަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މިހާރުގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގެއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު ނުދެއެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބެހޭ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަކީ ހިއްސާވެވޭނެ ގޮތެއް ގޮތުން ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޢުތިރާޟަކީ ނަޒަރީ ނޫން އަދި މުޤާބިލެއް ނޫން އިޢުތިރާޟެކެވެ. އެއްވެސް ނަޒަރެއް ނެތި ކަމެއްގެ މައްޗަކު އިޢުތިރާޟު ހުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނުދެވެ. އެފަދަ ފަރާތަކީ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ މަޤްބޫލުކުރުމުގެ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާއިދު އިޢުތިރާޟުކުރުމާ މަބްދައުގައި ލިބިކަމަން ބަކާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަން ފިޔަވައި، ހިބައިންދޭ ފަރާތަކާއި އިޢުތިރާޟުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ފަރާތާ ދިރިއުޅުމަން އެކަށީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅޭން އެހެނިހެން ތަންތަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ދޫކޮށްކަން ބެލުމަށްޓަކައެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާނަމަ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަބްދީލުކުރެވޭނެއެވެ.